

Exp.Nº: 236398

Fecha: 17/08/2026

INFORME JURÍDICO, CLARA ROSA GONZÁLEZ ARAYA.

REGIÓN DEL MAULE, 17 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico: No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
 - 2.- La solicitante es doña CLARA ROSA GONZÁLEZ ARAYA, C.I. Nº 6.776.142-1.
 - 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble personal Rural ubicado en CALLEJÓN EL PINO, EL ARBOLITO KM. 2.5, RUTA K-45, Comuna de Talca, Provincia de Talca, Región del Maule, con una superficie aproximada de 409,5 mt2, amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 3983-1, con un Avalúo Fiscal Total de \$40.134.341.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$1.712.694.-
 - 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:
 - a.- HERENCIA.- La solicitante indica como origen de la posesión la herencia dejada por su causante doña María Humilde Araya Albornoz, la cual se funda en el Título Aparente de Inscripción Especial de Herencia que rola a Fojas 5638 Nº 5421 correspondiente al Registro de Propiedad de Talca del año 2021.
 - b.- En análisis del Certificado de Hipotecas y Gravámenes Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, Caratulado Nº 350213, este Servicio da cuenta que existen más de 30 propietarios vigentes, de acuerdo a lo señalado precedentemente, se da cuenta que existen más comuneros que se encuentran bajo los supuestos contemplados en el Art. 19 Nº 1 inciso 2º, y Art. 19 Nº 2 del D.L. 2695/79, pues, al ser la solicitante parte de una comunidad hereditaria, y no constar en el expediente la autorización de la totalidad de los demás comuneros, existen terceros con igual o mejor derecho que ella, no bastando las declaraciones de una parte de los miembros de la comunidad para dar lugar a la solicitud, por lo que tampoco cumple con el requisito de ser poseedor continuo, exclusivo y sin violencia ni clandestinidad, contemplado en el Artículo 2º del mismo cuerpo normativo.
- Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.